



PUTUSAN
Nomor 2466 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BERLIAN WANGI, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km. 1, Nomor 23 A, RT 01, RW 008, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helsyanto, S.H. dan kawan, Para Advokat pada HAP Law Firm & Partner, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Nomor 27, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **HUNDA MIHING**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno/ Denok, RT 05, RW 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

2. **DAMANG WILAYAH ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, yang diwakili oleh Kardinal sebagai Damang Wilayah Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berkedudukan di Komplek Kantor Kecamatan Jekan Raya, Jalan Mahir Mahar – Lingkar Luar, alamat Sekretariat Harian di Jalan Banteng, Nomor 41.A, RT 004, RW 006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Dan Penasehat Hukum Ari Yunus

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan & Rekan, beralamat di Jalan Victoria I, Nomor 05,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. KETUA DEWAN ADAT DAYAK KOTA PALANGKA RAYA, yang diwakili oleh Dr. Mambang I. Tubil, S.H., MAP. sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, berkedudukan di Betang Hadurut, Jalan Temanggung Tilung XVIII, Nomor 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Dan Penasehat Hukum Ari Yunus Hendrawan & Rekan, beralamat di Jalan Victoria I, Nomor 05, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

2. JANSEN, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut Km.1, Nomor 23 A, RT 01, RW 008, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan Surat Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Nomor 168/DKA-KJR/XI/2022, tanggal 23 November 2022, tentang Sengketa Tanah antara Sdr. Hunda Mihing melawan Sdr. Cing-cing alias Yansen adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan nama baik Penggugat melalui sebanyak 5 (lima) media cetak dan 5 (lima) media *online* setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat I dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan putusan, meskipun ada upaya hukum perlawanan (*banding*)/kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat;
 8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 9. Memerintahkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* tidak jelas atau tidak terang;
2. Eksepsi gugatan tidak sesuai dasar gugatan Penggugat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
3. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* berupa *gemis aanhoeda nigheid* dan *plurium litis consortium*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Plk., tanggal 13 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 70/PDT/2023/PT PLK., tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/PDT/2023/PT PLK. *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Plk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 70/PDT/2023/PT PLK., tanggal, 13 September 2023;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Nomor 168/DKA-KJR/XI/2022, tanggal 23 November 2022, tentang Sengketa Tanah antara Sdr. Hunda Mihing melawan Sdr. Cing-cing alias Yansen adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan nama baik Penggugat melalui sebanyak 5 (lima) media cetak dan 5 (lima) media *online* setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan putusan, meskipun ada upaya hukum perlawanan (*banding*)/kasasi yang diajukan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



9. Memerintahkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangkaraya yang amarnya mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, akan tetapi *Judex Juris* perlu memperbaiki pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* khususnya dalam eksepsi, dimana berdasarkan pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah membuat malu Penggugat karena telah beberapa kali membuat pemberitaan-pemberitaan di beberapa media masa *online* dan akun *facebook* yang merugikan Penggugat, yang ternyata merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sebagaimana eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemberitaan-pemberitaan yang dimaksud Penggugat tersebut bermula dari Surat Putusan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya,



Kota Palangka Raya Nomor 168/ DKA-KJR/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang telah disahkan oleh Tergugat II dan dikukuhkan oleh Turut Tergugat I serta perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Eksekusi Nomor 174/DKA- KJR/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022, akan tetapi sumber berita yang tidak benar dan membuat malu Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur apakah tentang berita yang menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan perampasan tanah milik Tergugat I ataukah berita tentang sengketa rumah tangga Penggugat secara adat Dayak atau berita tentang menyerahkan penguasaan tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km 10,4 RT 005, RW 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ataukah berita tentang telah dilakukan penyegelan terhadap cafe milik anak Penggugat dan begitu pula Penggugat dan Para Tergugat baik dalam gugatan maupun dalam jawaban/bantahannya sama-sama tidak mendalilkan tentang adanya bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16185 tanggal 15 Januari 2016 atas nama Hendra Thua Tja, kecuali dalam daftar bukti Penggugat (bukti P-14) yang merupakan bukti foto kopi dari foto kopi sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana amar putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BERLIAN WANGI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BERLIAN WANGI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2024